firstBit.Сервер лицензий

Пользовательское Лицензионное соглашение от 11.08.2022.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- **«firstBit.Сервер лицензий»** - программный продукт, предоставляющий средства для лицензирования других программных продуктов.
- **«Лицензируемый продукт»** - программный продукт, лицензирование которого осуществляется средствами программного продукта «firstBit.Сервер лицензий».
- **«Активация»** - процесс погашения одноразового кода активации, сопровождающийся выпуском одной или нескольких «Электронных лицензий» и (или) изменением свойств «Электронных лицензий», установленных в «firstBit.Сервер лицензий».
- **«Электронная лицензия»** - сущность, хранящая сведения о лицензируемом продукте, доступных характеристиках, владельце и одном компьютере, на котором «Электронная лицензия» может функционировать.
- **«Пул лицензий»** - набор «Электронных лицензий», сгруппированных по владельцу.
- **«Основная лицензия»** - самостоятельная «Электронная лицензия».
- **«Дополнительная лицензия»** - «Электронная лицензия», для функционирования которой требуется наличие функционирующей «Основной лицензии» в пределах «Пула лицензий».
- **«Лицензия для ноутбука»** - «Электронная лицензия», предназначенная для использования в соответствующих портативных устройствах.
- **«Восстановление лицензии»** - процесс изменения сведений о компьютере, на котором может функционировать «Электронная лицензия».
- **«Комплект восстановления лицензий»** - комплект поставки, включающий одноразовый код активации. В процессе «Активации», для всех установленных «Электронных лицензий» (с не истекшим сроком действия), в рамках одного экземпляра «firstBit.Сервера лицензий», увеличивает лимит на «Восстановление лицензий».

ОПИСАНИЕ ПРАВ

Настоящее Пользовательское лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила использования программного продукта **«firstBit.Сервер лицензий»** (далее, «Сервер лицензий»), физическим или юридическим лицом (далее «Лицензиат»), обладающим правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экземпляром Сервера лицензий.

Все исключительные имущественные права на Сервер лицензий принадлежат ООО «Индустрия Автоматизации» (далее «Правообладатель»), зарегистрированному в г. Москве. Устанавливая Сервер лицензий, Лицензиат признает себя связанным условиями настоящего лицензионного соглашения.

По настоящему лицензионному соглашению, Правообладатель предоставляет Лицензиату отдельные неисключительные права.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сервер лицензий распространяется в составе лицензируемых продуктов Правообладателя, и предназначен для использования исключительно в составе таких продуктов.
2. Лицензиат имеет право установить и использовать Сервер лицензий в соответствии с сопроводительной документацией.
3. Лицензиат обязан сохранять Лицензионное соглашение на Лицензируемый продукт, входящее в комплект поставки Лицензируемого продукта, в качестве документа, подтверждающего наличие прав, на использование Сервера лицензий.

4. Правообладатель оставляет за собой право в одностороннем порядке, время от времени, изменять условия настоящего лицензионного соглашения, путем публикации на ресурсе Правообладателя https://static.1cbit.online/eula/ru/firstbit.license-server.pdf.
5. Передача прав по настоящему Пользовательскому лицензионному соглашению третьим лицам допускается исключительно с согласия Правообладателя, при условии передачи Лицензиатом третьему лицу полного комплекта поставки Лицензируемого продукта. При этом, первоначальный Лицензиат обязан удалить со всех носителей все имеющиеся копии Сервера лицензий.
6. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на Сервер лицензий, в частности, не совершать и не допускать совершение третьими лицами следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя:
   - Распространять Сервер лицензий или отдельные его компоненты, включая распространение путем предоставления доступа третьим лицам, в том числе сетевым и иными способами;
   - Вносить какие-либо изменения в файлы Сервера лицензий (включая исполняемые), за исключением файлов, изменение которых явным образом разрешено в сопроводительной документации.
   - Вмешиваться в память процессов Сервера лицензий или влиять на ход работы процессов любыми другими средствами.
7. Для поддержания лицензий в рабочем состоянии, Серверу лицензий, не реже одного раза в 21 день, требуется доступ в сеть Интернет с целью выполнения синхронизации. При отсутствии синхронизации более 21 дня, Электронные лицензии приостанавливают своё действие и переходят в состояние ожидания синхронизации.
8. В случае выявления существенной избыточной нагрузки на сервера Правообладателя со стороны Лицензиата, на онлайн функции (выполняемые по сети Интернет) экземпляра Сервера лицензий Лицензиата может быть наложена временная блокировка.
9. Для функционирования «Дополнительной лицензии», требуется наличие «Основной лицензии» в пределах того же «Пула лицензий».
10. «Лицензия для ноутбука» может функционировать только на соответствующем портативном устройстве.
11. Каждая лицензия имеет лимит, в пределах которого доступен механизм «Восстановления лицензий». Лимит может быть увеличен посредством активации «Комплекта восстановления лицензий».
12. Сервер лицензий позволяет импортировать не более одного ключа в формате «LSA3» (из программы «БИТ.Сервер лицензий 1.6») на каждый уникальный регистрационный номер лицензии поддерживаемого «Лицензируемого продукта».
13. Сервер лицензий предоставляется «КАК ЕСТЬ». Правообладатель не предоставляет никаких гарантий на Сервер лицензий, за исключением гарантий, прямо указанных в Пользовательском лицензионном соглашении. Ни при каких условиях Правообладатель не несет ответственность перед Лицензиатом за убытки, включая любые прямые, косвенные или последующие убытки любого характера проистекающие из данного Пользовательского Лицензионного соглашения или от использования или невозможности использования Сервера лицензий или Лицензируемых продуктов (включая, но, не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате потери деловой репутации, прекращения работы, технического сбоя, аварии или неисправности или любых коммерческих убытков, издержек или потерь, а равно упущенной выгоды или неосновательного обогащения).
14. Правообладатель предпринимает все целесообразные действия, направленные на поддержание работоспособности Сервера лицензий.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Сервер лицензий осуществляет сбор и передачу Правообладателю следующих сведений:
   - Сведения об аппаратных данных компьютера, включая, но не ограничиваясь перечнем: информация о процессорах, материнской плате, оперативной памяти, жестких дисках, сетевых устройствах;
   - Сетевое имя компьютера, наименование и версия операционной системы, внешний IP адрес;
   - Внутренний отладочный журнал Сервера лицензий;
   - Метаданные ключей формата «LSA3» (из программы «БИТ.Сервер лицензий 1.6»).
2. Собираемые данные используются Правообладателем исключительно с целью осуществления деятельности по лицензированию «Лицензируемых продуктов», без передачи третьим сторонам.

Пользовательское Лицензионное соглашение действует до утраты Лицензиатом права на эксплуатацию Сервера лицензий.